

1501260-55.2019.8.26.0072

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Neyton Fantoni Júnior

Comarca: Bebedouro

Foro: Foro de Bebedouro

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... Boa Vista, conhecido pela incidência de tráfico de drogas, quando avistaram um veículo VW Gol de cor prata, conduzido pela acusada. Chamou a atenção a forma como ela conduzia o veículo, em zigue zague. Como o local é conhecido como ponto de venda de drogas, decidiram efetuar a abordagem. Na ocasião, apuraram que a acusada apresentava sinais de embriaguez, como olhos avermelhados, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bebedouro

Foro de Bebedouro

1ª Vara

Avenida Oswaldo Perrone, 218, Bebedouro-SP - cep 14706-136

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501260-55.2019.8.26.0072 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501260-55.2019.8.26.0072

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2246768/2019 - 03º D.P. BEBEDOURO, 4343859 - 03º D.P. BEBEDOURO, 720/19/912 - 03º D.P. BEBEDOURO, 2246768 - 03º D.P. BEBEDOURO, 720/19/912 - 03º D.P. BEBEDOURO, 2246768 - 03º D.P. BEBEDOURO, 720/19/912 - 03º D.P. BEBEDOURO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

REJANE SOUZA MARTINEZ SADER

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Neyton Fantoni Júnior

Vistos, etc.

REJANE SOUZA MARTINEZ SADER, qualificada nos autos, foi denunciada por infração ao art. 306, "caput", da Lei n. 9.503/97, porque, em 17.02.2019, por volta de 01:00 hora, na Avenida Brasil, nº 70, Jardim Boa Vista, nesta cidade e Comarca de Bebedouro, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Segundo descreveu a denúncia, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo bairro, quando avistaram o veículo VW/GOL, placas APE-6810, cor prata, sendo conduzido pela acusada. Realizada a abordagem, os policiais constataram que ela apresentava sinais de embriaguez, tais como olhos avermelhados, fala pastosa, odor etílico, dificuldade no equilíbrio e sonolência. Conduzida até a delegacia, a acusada confessou ter ingerido cerveja antes de

dirigir seu veículo, o que restou comprovado pela realização de exame pericial.

A decisão proferida a fls. 53 homologou o acordo e deferiu à acusada a suspensão condicional do processo, sobrevivendo a sua revogação pela decisão de fls. 74 diante do descumprimento das condições impostas.

Defesa preliminar apresentada a fls. 100/102. Denúncia recebida. Foi produzida a prova oral e realizado o interrogatório da ré por meio virtual, conforme Termo de Audiência de fls. 127/128 e mídia digital disponibilizada no SAJ a fls. 132.

Encerrada a instrução, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 129/131), enquanto a Dra. Defensora postulou o restabelecimento da suspensão condicional do processo, com pleito alternativo de absolvição da ré (fls. 138/139).

É o relatório.

Inicialmente, não assiste razão à acusada ao postular o restabelecimento da suspensão condicional do processo. A decisão de fls. 53 que homologou o acordo oferecido pelo Ministério Público e deferiu a suspensão condicional do processo determinou a intimação da acusada para o início do cumprimento das condições estabelecidas, com a sua expressa intimação (cf. certidão de fls. 61). Nada obstante, a acusada não cumpriu as condições estabelecidas, conforme certidão de fls. 62. Novamente intimada (cf. fls. 68), a acusada permaneceu inerte (cf. certidão de fls. 69), sobrevivendo a manifestação do Ministério Público de fls. 73 e a decisão de fls. 74, que revogou a suspensão condicional do processo com fundamento no art. 89, § 4º, da Lei nº 9.099/95, diante da incompatibilidade do comportamento da acusada com os fins do benefício processual.

No mérito, procede a ação penal.

A ré foi submetida a exame toxicológico de dosagem alcoólica, que apontou concentração de 1,6 g/l (um grama e seis decigramas por litro de sangue), conforme documento anexado a fls. 10.

Perante a autoridade policial, a ré admitiu ter ingerido bebida alcoólica e concordou em fornecer sangue para a realização de exame, ressaltando estar arrependida (cf. fls. 20/21).

Em juízo, confessou os fatos e afirmou que foi em um deslize que aconteceu isso (cf. mídia digital disponibilizada no SAJ a fls. 132).

Sua confissão foi corroborada pelos policiais e pelo laudo pericial, conforme ressaltado pelo Ministério Público a fls. 130.

Sob o crivo do contraditório, o Policial Militar Rodoviário TIAGO CARVALHO DE SOUZA confirmou o fato narrado na denúncia. Na data do fato, realizavam patrulhamento pelo bairro Boa Vista, conhecido pela incidência de tráfico de drogas, quando avistaram um veículo VW Gol de cor prata, conduzido pela acusada. Chamou a atenção a forma como ela conduzia o veículo, em zigue zague. Como o local é conhecido como ponto de venda de drogas, decidiram efetuar a abordagem. Na ocasião, apuraram que a acusada apresentava sinais de embriaguez, como olhos avermelhados, fala pastosa, andar cambaleante, etc. Ela confessou ter ingerido bebida alcoólica e concordou em fornecer sangue (cf. mídia digital disponibilizada no SAJ a fls. 132).

Também sob o crivo do contraditório, o Policial Militar RIVELINO CAÇULA DE SOUZA afirmou que, na data do fato, realizavam patrulhamento pelo bairro, quando avistaram um veículo VW Gol conduzido pela acusada. Por se tratar de local é conhecido como ponto de venda de drogas, decidiram efetuar a abordagem. Em conversa com a acusada, constataram que ela apresentava sinais de embriaguez, como olhos

avermelhados, dificuldade no equilíbrio, fala pastosa e odor etílico. Perguntada, ela confessou ter ingerido bebida alcoólica, razão pela qual a conduziram à delegacia. Na delegacia, ela concordou em fornecer material sanguíneo (cf. mídia digital disponibilizada no SAJ a fls. 132).

A versão dos policiais militares ficou comprovada pelo exame de dosagem alcoólica anexado a fls. 10.

Posta a questão fática nestes termos, inafastável o reconhecimento da responsabilidade da acusada pelo fato delituoso descrito na denúncia, uma vez que dirigiu seu veículo automotor sob influência de álcool, vindo a expor a risco a incolumidade própria e de terceiros. E segundo entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o crime tipificado no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, de mera conduta, para cuja configuração é dispensada a demonstração de potencialidade lesiva da conduta ou qualquer discussão acerca da alteração das funções psicomotoras.

Inafastável o desfecho condenatório, passa-se à dosimetria da pena.

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis e a ré é primária (cf. certidão de fls. 140/141), razão pela qual fixo as penas-base no mínimo legal em 6 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa, bem como suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses.

Na segunda fase de aplicação da pena, aplicável a circunstância atenuante da confissão (art. 65, III, "d", do Código Penal), sem incidência de circunstâncias agravantes, de modo que, tendo sido fixada a pena-base no mínimo legal, inviável qualquer atenuação da pena para aquém o mínimo legal abstratamente cominado ao delito, nos termos do enunciado 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual torno definitiva a pena de 6 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa, bem como a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses, por mostrar-se necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Não há nos autos qualquer elemento que indique ser a acusada pessoa financeiramente abastada, motivo pelo qual fixo para cada dia multa o valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do crime.

Pelo exposto, julgo procedente a ação penal e condeno a ré REJANE SOUZA MARTINEZ SADER, como incurso no art. 306, "caput", da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 6 (seis) meses de detenção, pagamento de 10 (dez) dias-multa, de valor unitário mínimo e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses, que torno definitiva por mostrar-se necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto. Presentes os requisitos legais dos artigos 43 e 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade uma pena restritiva de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade para doação de sangue em hemocentro oficial do Município de domicílio do réu, mediante prévio cadastramento com observância das formalidades inerentes, mantidas as demais penas aplicadas (pagamento de 10 dias-multa de valor unitário mínimo e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses).

Após o trânsito em julgado, a ré terá o seu nome lançado no rol dos culpados, quando também ocorrerá a formalização da providência contida no art. 293 do CTB.

Condeno a acusada ao pagamento das custas processuais, conforme prescrito na alínea

"a" do §9º do art. 4º da Lei Estadual nº 11.608 de 2003. Com fundamento no art. 98 do Código de Processo Civil, defiro à acusada os benefícios inerentes à gratuidade da justiça, razão pela qual fica suspensa a exigibilidade das custas e despesas processuais, nos termos do §3º do mesmo dispositivo legal.

Com o trânsito em julgado, oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual para preenchimento do boletim individual estatístico e oficie-se a Justiça Eleitoral para os fins do art. 15, III da CF/88.

Diante da nomeação formalizada pela Defensoria Pública/OAB (fls. 90), arbitro os honorários advocatícios no patamar máximo do código 301 da tabela vigente. Expeça-se certidão.

P.I.C.

Bebedouro, 18 de fevereiro de 2022, em sistema de trabalho disciplinado pelo Provimento CSM nº 2.646/2022.

NEYTON FANTONI JÚNIOR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA